



# Participación Política de los Pueblos Indígenas

Análisis de normativas y derechos políticos en los espacios de poder público en Bolivia

# Del Racismo Legal a la Inclusión

## Constitución de 1826

Para ser ciudadano se requería: ser dueño de industria, acceso a escuelas de primeras letras, y saber leer y escribir.

Nuestros abuelos quedaban excluidos.

El racismo y la discriminación eran legales y constitucionales.

## Asamblea Constituyente 2006

Por primera vez los pueblos indígenas participan en la redacción de la Constitución.

Se reconoce la complejidad territorial, lingüística y cultural del país bajo el término plurinacional.

# ¿Cuántos Pueblos Indígenas Existen?

El INE identificó más de 370 pueblos indígenas. Muchos creen que son 36, pero ese número corresponde a los idiomas oficiales reconocidos en el Artículo 5 de la CPE.

**Artículo 5, CPE:** "Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos" - 37 idiomas en total.

## Aclaración Importante

El Estado nunca ha reconocido "36 pueblos indígenas". Ha reconocido 36 idiomas más el castellano.

# Definición Constitucional

## Artículo 30, CPE

Toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión.

## Existencia Precolonial

La condicionante clave: haber existido antes de la llegada de los españoles.

## Convenio 169 OIT

Permite mantener "todas o parte" de las instituciones. No es necesario cumplir todos los requisitos.



# Democracia Comunitaria



## Artículo 11, CPE

Democracia comunitaria mediante elección, designación o nominación de autoridades por normas y procedimientos propios.

**Exclusivo para:** Naciones y pueblos indígenas originarios campesinos con territorialidad ancestral.

# Garantías de la Democracia Comunitaria

## Ley 026, Artículo 93

**Prohibición de interferencia:** Nadie puede interferir en el libre ejercicio de derechos políticos - ni funcionarios estatales, ni partidos políticos, ni ONGs.

## Sin Normas Escritas

No se requieren estatutos, reglamentos o resoluciones escritas. Está prohibido exigir documentación normativa.

## Normas y Procedimientos Propios

En aimara: *Sarjama, amuyaramach, porama* - nuestras costumbres, prácticas culturales y formas de administración ancestrales.

# Participación en Cargos Públicos

## Artículo 209, CPE

Los candidatos a cargos públicos electos se postularán a través de:

- Organizaciones de pueblos indígenas
- Agrupaciones ciudadanas
- Partidos políticos

**Problema:** Ley 1096 limita organizaciones indígenas solo a elecciones subnacionales - esto es inconstitucional.



# Escaños Indígenas Departamentales

45

## Asamblea La Paz

20 por territorio + 20 por población + 5 escaños indígenas

5

## Pueblos Representados

Afros, Callahuayas, Mosetenes, Lecos, Tacanas

**Artículo 57, Ley 026:** Los escaños indígenas se modificarán cada censo nacional. Las naciones pueden solicitar inclusión basándose en datos del censo.

**Ejemplo:** Nación Caracara logró escaño en Potosí mediante Ley 1700. Otras naciones pueden hacer lo mismo.

# Representación en Concejos Municipales

## Artículo 284, CPE

En municipios con pueblos indígenas que no sean autonomías, estos pueden elegir representantes directamente mediante normas propias.

## Ley 031, Artículo 28

Los municipios pueden crear distritos indígenas mediante ley del Concejo Municipal.

**Ejemplo:** Si Achacachi tiene 7 concejales, 6 se eligen por voto y 1 directamente por normas propias del distrito indígena.

Este concejal goza de los mismos derechos y puede ser alcalde si le corresponde.

# Autonomía Indígena: El Autogobierno

1

## Por Territorio

Naciones preexistentes con titulación colectiva. Solo requiere un cabildo.

2

## Por Conversión

Municipio completo se convierte mediante ley del Concejo y referéndum.

3

## Por Región

Varias comunidades con identidad compartida, requiere consulta.

**Características:** Sin partidos políticos, sin campañas. Autoridades elegidas en asamblea según normas propias. Control sobre recursos naturales en su territorio.

**Realidad:** Solo 8 autonomías indígenas en Bolivia. Ninguna en La Paz. Es hora de que los pueblos ejerzan este derecho.